



PUTUSAN
Nomor 5335 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

- I. 1. YAMATORO WARUWU ALIAS AMA FENTI WARUWU**, bertempat tinggal di Dusun 1, Banuasibohou, Desa Hilihati, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara;
- 2. FALALINI HALAWA ALIAS AMA NETA HALAWA**, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso, Nomor 02, Km. 3,4 Saewe, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, Sumatera Utara;
- Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Herman Fiktor Lase, S.H., Advokat pada Kantor Hukum Herman Fiktor L, S.H dan Rekan, beralamat di Jalan Yossudarso, Kecamatan Gunungsitoli, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024;
- Para Pemohon Kasasi I, dahulu sebagai Tergugat I dan Tergugat IV;
- II. FILIZARO BAEHA ALIAS AMA TERI BAEHA**, bertempat tinggal di Dusun 1 Banuasibohou, Desa Hilihati, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara, dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H., Advokat pada Kantor Hukum Dr. Yuspan Zalukhu, S.H., M.H. & Rekan, beralamat di Jalan Bendungan Jatiluhur, Nomor 84, Bendungan Hilir, Tanah Abang, Jakarta Pusat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 24 Juni 2024;
- Pemohon Kasasi II, dahulu sebagai Tergugat II;

Halaman 1 dari 12 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2024



L a w a n

YASMAN BAEHA ALIAS AMA LAUREN BAEHA, bertempat tinggal di Jalan Madrasah III, Kelurahan/Desa Duren Sawit, Kecamatan Duren Sawit, Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini memberi kuasa kepada Soziduhu Gea, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Soziduhu Gea, S.H & Rekan, beralamat di Jalan Pelud Binaka, KM. 16, Desa Siwalubanua II, Kecamatan Gunungsitoli Idanoi, Kota Gunungsitoli, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 Juli 2024;

Termohon Kasasi, dahulu sebagai Penggugat;

D a n

1. **ELIKANA WARUWU ALIAS AMA FERLIN WARUWU**, bertempat tinggal di Dusun 1 Banuasibohou, Desa Hilihati, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara;

2. **ATOLI BAEHA ALIAS AMA ARI BAEHA**, bertempat tinggal di Desa Hilihati, Kelurahan Hilihati, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, Sumatera Utara;

Para Turut Termohon Kasasi, dahulu sebagai Tergugat III dan Turut Tergugat ;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Gunungsitoli untuk memberikan putusan sebagai berikut:

I. Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah pertapakan milik Penggugat dengan ukuran:
 - Sebelah Timur sepanjang 41 meter;

Halaman 2 dari 12 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Utara sepanjang 61 meter;
- Sebelah Barat sepanjang 73 meter;
- Sebelah Selatan sepanjang 74 meter;

Yang memiliki batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan tanah milik Ama Nuru Baeha sekarang dengan tanah milik Yasman Baeha;
- Sebelah Utara berbatasan dahulu tanah milik Ta'orani Waruwu *sekarang* berbatasan dengan Jalan setapak menuju Hiliwaele;
- Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah milik Daogoli Waruwu *sekarang* dengan tanah milik Ama Dea Baeha;

Tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

3. Menyatakan Surat Jual Beli yang dibuat di Banuasibohou tertanggal 17 Juni 1967 sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa surat jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat II (jika ada) tidak sah dan tidak mengikat atas objek perkara;
5. Menyatakan secara hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang telah terbit atas objek perkara sepanjang terbit atas nama Para Tergugat, tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan yang dimohonkan dalam perkara ini;
7. Menyatakan secara hukum bahwa putusan perkara ini dapat dilaksanakan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum lain dari Para Tergugat;
8. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
9. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian yang dialami oleh Para Penggugat sebesar Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan rincian sebagaimana berikut ini:

Halaman 3 dari 12 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kerugian materil sebesar Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah)
- Kerugian immateril sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);

10. Menghukum Tergugat membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari, setiap ia lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;

11. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Tergugat.

II. Subsider:

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini berpendapat lain, maka mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I, Tergugat IV mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I:

- Kompetensi Absolut/ Kewenangan Mengadili;
- Gugatan kurang pihak (*plurium litis consortium*);
- Gugatan tidak jelas (*obscur libel*);

Eksepsi Tergugat IV:

- Gugatan salah pihak (*error in persona*);
- Gugatan kurang pihak;
- Gugatan kabur/tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Negeri Gunungsitoli dengan Putusan Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Gst tanggal 27 Maret 2024, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-IV tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;

Halaman 4 dari 12 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2024



2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah pertapakan milik Penggugat dengan ukuran:

- Sebelah Timur sepanjang 41 meter;
- Sebelah Utara sepanjang 61 meter;
- Sebelah Barat sepanjang 73 meter;
- Sebelah Selatan sepanjang 74 meter;

Yang memiliki batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan tanah milik Ama Nuru Baeha sekarang dengan tanah milik Yasman Baeha;
- Sebelah Utara berbatasan dahulu tanah milik Ta'orani Waruwu sekarang berbatasan dengan Jalan setapak menuju Hiliwaele;
- Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah milik Daogoli Waruwu sekarang dengan tanah milik Ama Dea Baeha;

Tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

3. Menyatakan Surat Jual Beli yang dibuat di Banuasibohou tertanggal 17 Juni 1967 sah dan mengikat;
4. Menyatakan secara hukum bahwa surat jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat II (jika ada) tidak sah dan tidak mengikat atas objek perkara;
5. Menyatakan secara hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang telah terbit atas objek perkara sepanjang terbit atas nama Para Tergugat, tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.539.600,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;
- Menimbang, bahwa kemudian dalam tingkat banding putusan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut diperbaiki oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 265/PDT/2024/PT MDN tanggal 12 Juni 2024, yang amarnya sebagai berikut;

- Menerima permohonan banding dari Kuasa Hukum Insidentil Pembanding I semula Tergugat II dan permohonan banding Kuasa Hukum Pembanding II dan III semula Tergugat I dan IV tersebut;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Gst, tanggal 27 Maret 2024 yang dimohonkan banding tersebut, sekedar mengenai letak objek tanah sengketa sebagaimana dalam amar putusan Pengadilan Tingkat pertama sehingga amar putusan selengkapny menjadi sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat-I dan Tergugat-IV tidak diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan perbuatan Para Tergugat menguasai tanah pertapakan milik Penggugat yang terletak di Dusun 1 Banuasibohou, Desa Hilihati Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara dengan ukuran:
 - Sebelah Timur sepanjang 41 meter;
 - Sebelah Utara sepanjang 61 meter;
 - Sebelah Barat sepanjang 73 meter;
 - Sebelah Selatan sepanjang 74 meter;

Yang memiliki batas-batas:

- Sebelah Timur berbatasan dengan jalan raya;
- Sebelah Barat berbatasan dahulu dengan tanah milik Ama Nuru Baeha sekarang dengan tanah milik Yasman Baeha;
- Sebelah Utara berbatasan dahulu tanah milik Ta'orani Waruwu sekarang berbatasan dengan Jalan setapak menuju Hiliwaele;
- Sebelah Selatan berbatasan dahulu dengan tanah milik Daogoli Waruwu sekarang dengan tanah milik Ama Dea Baeha;

Tersebut adalah tanpa hak dan melawan hukum;

3. Menyatakan Surat Jual Beli yang dibuat di Banuasibohou tertanggal 17

Halaman 6 dari 12 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2024

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Juni 1967 sah dan mengikat;

4. Menyatakan secara hukum bahwa surat jual beli antara Tergugat IV dengan Tergugat I dan Tergugat II (jika ada) tidak sah dan tidak mengikat atas objek perkara;
5. Menyatakan secara hukum bahwa segala bentuk surat-surat yang telah terbit atas objek perkara sepanjang terbit atas nama Para Tergugat, tidak sah dan tidak mengikat;
6. Menghukum Para Tergugat untuk menyerahkan objek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong tanpa beban yang menyertai baik dari tangannya maupun dari tangan orang lain atas izinnnya, bila perlu secara paksa dengan bantuan aparat kepolisian;
7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp2.539.600,00 (dua juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu enam ratus rupiah);
8. Menolak gugatan Penggugat untuk lain dan selebihnya;
9. Menghukum pihak Pembanding I semula Tergugat II dan Pembanding II dan III semula Tergugat I dan Tergugat IV secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II pada tanggal 13 Juni 2024 dan kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II, dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan masing-masing Surat Kuasa Khusus pada tanggal 24 Juni 2024, diajukan permohonan kasasi masing-masing pada tanggal 24 Juni 2024 dan 25 Juni 2024, sebagaimana ternyata dari masing-masing Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor : 6/Kas/Akta.Pdt/2024/PN Gst *juncto* Nomor : 265/PDT/2024/PT MDN *juncto* Nomor : 38/Pdt.G/2023/PN Gst, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Gunungsitoli, permohonan tersebut diikuti dengan masing-masing memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut masing-masing pada tanggal 8 Juli 2024 dan 5

Halaman 7 dari 12 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juli 2024;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 8 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi I meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 265/PDT/2024/PT MDN tertanggal 12 Juni 2024 Jo Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor : 38/Pdt.G/203/PN-Gst tanggal 27 Maret 2024;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menerima eksepsi Para Pemohon Kasasi I semula sebagai Pembanding II/ Tergugat I dan IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Para Penggugat/Para Terbanding I/Termohon Kasasi untuk seluruhnya;
- Menghukum Penggugat/Terbanding I/ Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 5 Juli 2024 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi II meminta agar:

- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan perkara nomor 265 / PDT / 2024 / PT. MDN tanggal 12 Juni 2024 Atau *ex aequo at bono* : menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 6 Agustus 2024 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari masing-masing Pemohon Kasasi

Halaman 8 dari 12 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I dan Pemohon Kasasi II;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *judex facti* (Pengadilan Tinggi Medan) yang memperbaiki putusan *judex facti* (Pengadilan Negeri Gunungsitoli) dengan mengabulkan gugatan Penggugat tidak dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo judex facti* telah salah menerapkan hukum atau kurang mempertimbangkan hukumnya (*onvoldoende gemotiveerd*) dengan pertimbangan sebagai berikut;

Bahwa dari bukti-bukti yang diajukannya, Penggugat untuk membuktikan alas hak penguasaannya atas tanah objek sengketa semenjak tahun 1967 berdasarkan Surat Jual Beli tertanggal 17 Juni 1967 antara Taogoli Waruwu selaku penjual dengan orang tua Penggugat (Almarhum Dalioroma Baeha) selaku pembeli, sebaliknya Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya bahwa Surat Jual Beli Penggugat tertanggal 17 Juni 1967 yang dalam bahasa Nias berjudul "*Sura Wowoli Ohi So'ahonoa*" yang artinya dalam bahasa Indonesia "Surat pembelian pohon kelapa yang ditetapkan" dan dikarenakan Hukum Pertanahan Nasional menganut asas pemisahan horizontal yang menyatakan bahwa bangunan dan/atau tanaman yang ada diatas tanah bukan merupakan bagian dari tanah. Hak atas tanah tidak dengan sendirinya meliputi kepemilikan bangunan dan/atau tanaman diatasnya. Akibat hukum Asas Pemisahan Horizontal dalam peralihan hak atas tanah dapat disimpulkan bahwa praktek jual beli tanah tidak beserta dengan pohon kelapa yang ada diatasnya juga menerapkan asas pemisahan horizontal karena adanya pemisahan atau perbedaan subjek hukum pemegang hak milik atas tanah dengan subjek hukum pemegang hak milik atas pohon kelapa, maka bukti kepemilikan Para Tergugat atas tanah objek sengketa berdasarkan Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor 00008, Surat Ukur Nomor 3207/2022 tanggal 15 September 2022 yang terletak di Dusun 1 Banuasibohou, Desa Hilihati, Kecamatan Lahewa, Kabupaten Nias Utara, tercatat atas nama Yamotaro Waruwu (Tergugat I) sehingga Para Tergugat telah berhasil membuktikan dalil bantahannya

Halaman 9 dari 12 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2024



bahwa tanah objek sengketa sah milik Para Tergugat dan sebaliknya Penggugat tidak dapat membuktikan alas hak kepemilikan dan/atau penguasaannya atas tanah objek sengketa;

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, pertimbangan hukum putusan *judex facti* dalam perkara *a quo* sudah tidak dapat dipertahankan lagi dan harus dibatalkan, dengan mengabulkan permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi I dan Pemohon Kasasi II dan mengadili sendiri sebagaimana amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, Mahkamah Agung berpendapat bahwa terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari masing-masing Para Pemohon Kasasi I : YAMATORO WARUWU ALIAS AMA FENTI WARUWU dan kawan, Pemohon Kasasi II : FILIZARO BAEHA ALIAS AMA TERI BAEHA dan membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 265/PDT/2024/PT MDN tanggal 12 Juni 2024 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Gst tanggal 27 Maret 2024 serta Mahkamah Agung mengadili sendiri perkara ini dengan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon Kasasi berada di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi I : 1. **YAMATORO WARUWU ALIAS AMA FENTI WARUWU**, 2. **FALALINI HALAWA ALIAS AMA NETA HALAWA**, Pemohon Kasasi II : **FILIZARO BAEHA ALIAS AMA TERI BAEHA** tersebut;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor

Halaman 10 dari 12 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265/PDT/2024/PT MDN tanggal 12 Juni 2024 yang memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli Nomor 38/Pdt.G/2023/PN Gst tanggal 27 Maret 2024;

MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat I dan Tergugat IV;

Dalam Pokok Perkara:

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam pemeriksaan kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 2 Desember 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H., dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Halaman 11 dari 12 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2024



Panitera Pengganti,

ttd

Adhitya Ariwirawan, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 10.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ditandatangani secara elektronik

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 12 dari 12 hal. Put. Nomor 5335 K/Pdt/2024